



Besluit

Ons ACM/DE/2013/206833

kenmerk:

Zaaknummer: 12.0293.30

Pagina
1/19

BESLUIT

Besluit van de Autoriteit Consument en Markt als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998.

Muzenstraat 41 | 2511 WB Den Haag
Postbus 16326 | 2500 BH Den Haag
T 070 722 20 00 | F 070 722 23 55
info@acm.nl | www.acm.nl | www.consuwijzer.nl



Besluit

Inhoudsopgave

1	Inleiding en leeswijzer.....	3
2	Procedure van totstandkoming van dit besluit	4
3	Wettelijk kader	6
4	Relevante feiten en omstandigheden.....	9
4.1	Informatie afkomstig van aanvrager	8
4.2	Informatie uit openbare bronnen	10
5	Beoordeling van de ontheffingaanvraag	12
5.1	Definitie van gesloten distributiesysteem	12
5.2	Eisen aan aanvrager.....	14
5.3	Ontheffingsgronden	15
6	Dictum.....	17



Besluit

1 Inleiding en leeswijzer

1. Met dit besluit geeft de Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) uitvoering aan artikel 15, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998 (hierna: E-wet). Op grond hiervan kan de eigenaar van een gesloten distributiesysteem (hierna: GDS) een aanvraag bij ACM indienen tot verlening van een ontheffing van de verplichting tot het aanwijzen van een netbeheerder (hierna: de ontheffing).
2. ACM geeft met dit besluit haar oordeel op de aanvraag van Shell Nederland Chemie B.V. (hierna: aanvrager) van 14 november 2012 voor een ontheffing op grond van artikel 15, eerste lid, onderdeel b, van de E-wet voor het GDS dat ligt op het industrieterrein van aanvrager aan de Chemieweg 25 te Moerdijk, inclusief de 30 kV elektriciteitskabels die het industrieterrein verbinden met het elektriciteitsstation Moerdijk ter hoogte van de Zuidelijke Randweg te Moerdijk.

Opbouw van het besluit

3. De indeling van dit besluit is als volgt. Hoofdstuk 2 van dit besluit bevat de gevolgde procedure. Hoofdstuk 3 bevat het wettelijk kader. Het feitencomplex en andere relevante omstandigheden, zoals die bij ACM bekend zijn, zijn samengevat in hoofdstuk 4. ACM beschrijft haar beoordeling van de aanvraag in hoofdstuk 5. ACM eindigt haar besluit met het dictum (hoofdstuk 6).



Besluit

2 Procedure van totstandkoming van dit besluit

4. In dit hoofdstuk beschrijft ACM de procedure die zij heeft gevolgd bij de totstandkoming van dit besluit. ACM heeft de uniforme openbare voorbereidingsprocedure zoals bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) van toepassing verklaard op de voorbereiding van dit besluit.
5. Bij brief van 14 november 2012, ontvangen op 14 november 2012,¹ heeft aanvrager bij ACM een aanvraag ingediend tot verlening van een ontheffing in de zin van artikel 15, eerste lid, onderdeel b, van de E-wet. ACM stelt vast dat aanvrager reeds beschikt over een ontheffing van de verplichting tot het aanwijzen van een netbeheerder die vóór 20 juli 2012 is verleend. De beslistermijn voor de behandeling van de aanvraag bedraagt tien maanden ingevolge artikel V, derde lid, van de Wet van 12 juli 2012 tot wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet (implementatie van richtlijnen en verordeningen op het gebied van elektriciteit en gas)².
6. Bij brieven van 11 februari 2013 en 11 juli 2013³ is aanvrager verzocht om de aanvraag aan te vullen. In zijn brieven van 10 juni 2013 en 7 augustus 2013, ontvangen op respectievelijk 12 juni 2013 en 9 augustus 2013,⁴ heeft aanvrager aanvullende informatie aangeleverd.
7. Per email van 18 januari 2012 heeft Enexis B.V. (hierna: Enexis) zich als belanghebbende bij ACM gemeld.
8. Als onderdeel van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure heeft ACM op 18 oktober 2013 het ontwerpbesluit en de daarop betrekking hebbende stukken ter inzage gelegd. ACM heeft hiervan in de Staatscourant van 18 oktober 2013 kennis gegeven. Bovendien heeft ACM het ontwerpbesluit aan aanvrager en Enexis toegezonden⁵ en op haar internetpagina gepubliceerd.
9. Op 22 november 2013 had ACM een hoorzitting gepland. ACM heeft geen aanmeldingen voor spreektijd ontvangen. Daarom is de hoorzitting geannuleerd. Hiervan is per brief van 6 november 2013⁶ mededeling gedaan aan aanvrager en Enexis.

¹ Met kenmerk 104258/1.

² Stb. 2012, nr. 334.

³ Met kenmerk 104258/5.B1665 en 104258/19.B1758.

⁴ Met kenmerk 104258/18 en 104258/21.

⁵ Brieven van 17 oktober 2013 met kenmerk ACM/DE/2013/402716 en ACM/DE/2013/204899.

⁶ Met kenmerk ACM/DE/2013/205614 en ACM/DE/2013/205615.



Besluit

10. ACM heeft geen schriftelijke zienswijzen ontvangen.



Besluit

3 Wettelijk kader

11. In dit hoofdstuk beschrijft ACM de bepalingen die gezamenlijk het wettelijk kader vormen voor dit besluit.
12. Artikel 1, eerste lid, onderdelen b, c, i, j, r en aq, van de E-wet luiden:
 - “b. aansluiting: één of meer verbindingen tussen een net en een onroerende zaak als bedoeld in artikel 16, onderdelen a tot en met e, van de Wet waardering onroerende zaken, dan wel tussen een net en een ander net op een ander spanningsniveau;*
 - c. afnemer: een ieder die beschikt over een aansluiting op een net;*
 - i. net: één of meer verbindingen voor het transport van elektriciteit en de daarmee verbonden transformator-, schakel-, verdeel- en onderstations en andere hulpmiddelen, behoudens voor zover deze verbindingen en hulpmiddelen onderdeel uitmaken van een directe lijn of liggen binnen de installatie van een producent of van een afnemer;*
 - j. landelijk hoogspanningsnet: het net, bedoeld in artikel 10, eerste lid;*
 - r. verwant bedrijf: een verbonden onderneming in de zin van artikel 41 van de zevende richtlijn nr. 83/349/EEG van de Raad van 13 juni 1983 op de grondslag van artikel 44, tweede lid, onderdeel g, van het Verdrag betreffende de geconsolideerde jaarrekening, of een geassocieerde onderneming in de zin van artikel 33, eerste lid, daarvan of een onderneming die aan dezelfde aandeelhouders toebehoort;*
 - aq. gesloten distributiesysteem: een net, niet zijnde het landelijk hoogspanningsnet,*
 - 1°. dat ligt binnen een geografisch afgebakende industriële locatie, commerciële locatie of locatie met gedeelde diensten,*
 - 2°. waarop minder dan 500 afnemers zijn aangesloten en*
 - 3°. dat alleen niet-huishoudelijke afnemers van elektriciteit voorziet, tenzij er sprake is van incidenteel gebruik door een klein aantal huishoudelijke afnemers dat werkzaam is bij of vergelijkbare betrekkingen heeft met de eigenaar van het gesloten distributiesysteem;”*
13. Artikel 15 van de E-wet luidt:
 - “1. De Autoriteit Consument en Markt kan op diens aanvraag ontheffing verlenen aan een eigenaar van een gesloten distributiesysteem, van het gebod van artikel 10, negende lid, indien:*
 - a. het bedrijfs- of productieproces van de gebruikers van een gesloten distributiesysteem om specifieke technische of veiligheidsredenen geïntegreerd is of*
 - b. het gesloten distributiesysteem primair elektriciteit transporteert voor de eigenaar van dat systeem of de daarmee verwante bedrijven en*
 - c. de aanvrager geen netbeheerder is en niet in een groepsmaatschappij met een netbeheerder verbonden is.*



Besluit

2. De Autoriteit Consument en Markt neemt het besluit zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk zes maanden na ontvangst van de aanvraag. Deze termijn kan eenmaal met ten hoogste zes maanden worden verlengd. De Autoriteit Consument en Markt kan aan een ontheffing voorschriften en beperkingen verbinden.
3. De Autoriteit Consument en Markt kan een ontheffing intrekken indien degene aan wie de ontheffing is verleend:
 - a. niet langer voldoet aan de voorwaarden, bedoeld in het eerste lid;
 - b. in strijd handelt met de voorschriften en beperkingen als bedoeld in het tweede lid en het bepaalde bij of krachtens het vijfde tot en met het zevende lid;
 - c. bij de aanvraag om een ontheffing onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt en de verstrekking van juiste of volledige gegevens tot een andere beschikking op de aanvraag zou hebben geleid.
4. Indien een ontheffing is verleend, zijn uitsluitend het vijfde en zesde lid van toepassing op de eigenaar van een gesloten distributiesysteem.
5. De eigenaar van een gesloten distributiesysteem beheert het gesloten distributiesysteem. De eigenaar van de ontheffing int het tarief voor systeemdiensten, bedoeld in artikel 30, eerste lid, bij de afnemers die op zijn net zijn aangesloten en draagt de te innen tarieven af aan de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet.
6. Het bepaalde bij of krachtens de artikelen 7, 16, eerste lid, met uitzondering van onderdeel h, j en m, 19d, 19e, eerste lid, 23, 24, 24b, 26a, 28, 29, 30, 31b, 31c, 42, tweede en derde lid, 51, 78, 79, 95b, 95c en 95m, negende lid, is van overeenkomstige toepassing voor de eigenaar van een gesloten distributiesysteem, met dien verstande dat:
 - a. artikel 23, eerste lid, uitsluitend geldt voor zover er na aansluiting sprake is van een afnemer binnen het geografisch gebied waarbinnen het gesloten distributiesysteem ligt en deze aansluiting past bij het karakter van het gesloten distributiesysteem,
 - b. niet aan de verplichtingen, bedoeld in de in artikelen 23, eerste lid, en 24, eerste lid, genoemde paragrafen behoeft te worden voldaan en
 - c. in de artikelen 7 en 78 in plaats van «netbeheerder» wordt gelezen «eigenaar van een gesloten distributiesysteem».
7. De Autoriteit Consument en Markt keurt op verzoek van een aangeslotene op een gesloten distributiesysteem de van kracht zijnde methode voor de berekening van de tarieven goed.
8. Indien een verzoek als bedoeld in het zevende lid is ontvangen, overlegt de eigenaar van een gesloten distributiesysteem binnen drie maanden na de datum waarop de raad van bestuur de eigenaar van een gesloten distributiesysteem over het verzoek heeft geïnformeerd, aan de raad van bestuur informatie over het aan het verzoek voorafgaande kalenderjaar die relevant is voor de beoordeling van het verzoek, met daarbij een toerekening van de kosten en opbrengsten aan activiteiten die verband houden met de aanleg en het beheer van het gesloten distributiesysteem in overeenstemming met het daadwerkelijk gebruik van financiële of andere middelen voor die activiteiten.



Besluit

9. Een besluit als bedoeld in het zevende lid wordt genomen binnen zes maanden nadat de informatie, bedoeld in het achtste lid door de raad van bestuur is ontvangen. Deze termijn kan eenmaal met ten hoogste zes maanden worden verlengd.”
14. Artikel V van de Wet van 12 juli 2012 tot wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet (implementatie van richtlijnen en verordeningen op het gebied van elektriciteit en gas) luidt:
- “1. Degene aan wie een vrijstelling of ontheffing als bedoeld in artikel 15, eerste en tweede lid, met uitzondering van het tweede lid, onderdeel b van de Elektriciteitswet 1998 zoals dit luidde voor het tijdstip van inwerkingtreding van artikel I, onderdeel M, is verleend, kan de Autoriteit Consument en Markt verzoeken om een ontheffing op basis van artikel 15 van de Elektriciteitswet 1998. Dit verzoek wordt ingediend binnen vier maanden na de datum van inwerkingtreding van artikel I, onderdeel M.
2. Indien niet binnen vier maanden na de inwerkingtreding van artikel I, onderdeel M, door degene aan wie een vrijstelling of ontheffing als bedoeld in het eerste lid is verleend, een verzoek is ingediend, vervalt de vrijstelling of ontheffing één jaar na het tijdstip van inwerkingtreding van artikel I, onderdeel M.
3. De Autoriteit Consument en Markt beslist uiterlijk tien maanden na ontvangst van een verzoek als bedoeld in het eerste lid op dit verzoek.
4. Indien ingevolge een besluit van de Autoriteit Consument en Markt ontheffing wordt verleend op basis van artikel 15 van de Elektriciteitswet 1998, vervalt de vrijstelling of ontheffing als bedoeld in het eerste lid op het tijdstip waarop het besluit van de Autoriteit Consument en Markt onherroepelijk wordt.
5. Indien ingevolge een besluit van de Autoriteit Consument en Markt geen ontheffing wordt verleend op basis van artikel 15 van de Elektriciteitswet 1998, vervalt de vrijstelling of ontheffing als bedoeld in het eerste lid vier maanden na het tijdstip waarop het besluit van de Autoriteit Consument en Markt onherroepelijk is geworden.
6. Een ontheffing als bedoeld in het eerste lid kan Onze Minister intrekken op grond van artikel 15, vijfde lid, zoals dit luidde voor het tijdstip van inwerkingtreding van artikel I, onderdeel M, uiterlijk tot het tijdstip waarop een besluit van de raad van bestuur van de mededingingsautoriteit onherroepelijk is geworden.
7. Een ontheffing als bedoeld in artikel 15, tweede lid, onderdeel b, van de Elektriciteitswet 1998 zoals dit luidde voor het tijdstip van inwerkingtreding van artikel I, onderdeel M en die is verleend of is aangevraagd voor 15 februari 2012, vervalt op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. Voor deze ontheffing blijven de regels gelden zoals die golden voor het tijdstip van inwerkingtreding van artikel I, onderdeel M.”



Besluit

4 Relevante feiten en omstandigheden

15. In dit hoofdstuk geeft ACM een samenvatting van de bij haar bekende feiten en omstandigheden met betrekking tot de ontheffingaanvraag. Deze feiten en omstandigheden zijn ontleend aan de ontheffingaanvraag en aanvullende informatie die bij aanvrager is opgevraagd (paragraaf 4.1) en aan openbare bronnen (paragraaf 4.2). Op basis van deze informatie stelt ACM de volgende feiten en omstandigheden vast.

4.1 Informatie afkomstig van aanvrager

16. Aanvrager is van oordeel dat er sprake is van een elektriciteitsnet op het industrieterrein aan de Chemieweg 25 te Moerdijk, inclusief de 30 kV elektriciteitskabels vanaf het elektriciteitsstation Moerdijk ter hoogte van de Zuidelijke Randweg te Moerdijk. Hij motiveert dit door middel van een omschrijving, een kadastrale kaart en een plattegrond waarop de elektriciteitsleidingen zijn weergegeven. Dit betreft een industriële locatie, aldus aanvrager. Het elektriciteitsnet opereert op spanningsniveaus van 30 kV, 6 kV, 690 V, 400 V en 230 V en is, volgens aanvrager, geen onderdeel van het landelijk hoogspanningsnet. Het elektriciteitsnet is aangesloten op de elektriciteitsnetten van Tennet TSO B.V. (hierna: Tennet) en Enexis.
17. Aanvrager betoogt dat hij eigenaar is van dit elektriciteitsnet. Dit blijkt volgens aanvrager uit de door hem overgelegde afschriften van de notariële aktes van 21 november 1972, 16 augustus 1974 en 27 januari 2009. Middels de notariële aktes van 21 november 1972 en 16 augustus 1974 heeft aanvrager destijds de eigendom verkregen van een groot deel van het industriegebied dat wordt begrensd door het Hollandsch Diep, de Westelijke Insteekhaven, de Westelijke Randweg en de Zuidelijke Randweg te Moerdijk. Middels de notariële akte van 27 januari 2009 heeft aanvrager een deel van de percelen binnen het industriegebied in eigendom overgedragen aan het Havenschap Moerdijk, waarna het industrieterrein van aanvrager zijn huidige omvang heeft gekregen. Voorts heeft aanvrager een door het Havenschap Moerdijk afgegeven vergunning van 1 mei 2003 overgelegd. Op grond van deze vergunning is aanvrager gerechtigd tot het aanleggen, hebben, gebruiken en in stand houden van de 30 kV elektriciteitsleidingen die vanaf het elektriciteitsstation Moerdijk ter hoogte van de Zuidelijke Randweg te Moerdijk naar het industrieterrein van aanvrager lopen.



Besluit

18. Op het elektriciteitsnet zijn drie afnemers aangesloten. Een overzicht van deze afnemers staat in Tabel 1.

Tabel 1 Overzicht van de afnemers op het elektriciteitsnet

Nr.	Naam afnemer	Adres op de locatie
1.	Shell Nederland Chemie B.V.	Chemieweg 25, Moerdijk
2.	Ellba C.V.	Westelijke Randweg 1, Moerdijk
3.	Momentive Specialty Chemicals B.V.	Chemieweg 25, Moerdijk

19. Op het elektriciteitsnet zijn geen huishoudelijke afnemers aangesloten. Op het elektriciteitsnet is een productie-installatie aangesloten. Dit betreft een WKK-installatie van aanvrager. Op het elektriciteitsnet is volgens aanvraag één aan aanvrager verwant bedrijf aangesloten. Dit betreft nummer 2 uit Tabel 1. Aanvrager en het aan hem verwante bedrijf gebruiken gemiddeld meer dan 84% van de getransporteerde elektriciteit.
20. De installaties van de afnemers zijn volgens aanvrager technisch geïntegreerd met het elektriciteitsnet van aanvrager, omdat de fabrieken van de afnemers verspreid zijn over het industrieterrein van aanvrager.
21. Aanvrager heeft verklaard geen netbeheerder in de zin van de E-wet te zijn. Aanvrager heeft eveneens verklaard dat hij geen deel uitmaakt van een groep als bedoeld in artikel 24b van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (hierna: BW) waarvan ook een netbeheerder in de zin van de E-wet onderdeel uitmaakt.
22. Aanvrager geeft aan de kwaliteit en veiligheid op het elektriciteitsnet op de volgende wijze te borgen. Aanvrager voert een elektronisch veiligheidsbeleid dat is gebaseerd op (inter-) nationale standaarden, zoals NEN-EN 501110, NEN 3140 en NEN 3840, en eigen bedrijfseisen en –voorschriften. De verantwoordelijkheid voor het elektrotechnische veiligheidsbeleid en de integriteit van de elektrische installatie berust bij de zogenaamde Installatie Verantwoordelijke tevens hoofd van de afdeling Elektrische Engineering, Opwekking en Distributie. Zijn verantwoordelijkheid omvat onder andere de uitvoering en controle op naleving van inspecties, onderhoud van de distributie-installatie en lange termijn asset planning. Een intern aangewezen netbeheerder draagt zorg voor de uitvoering van de inspectie- en onderhoudswerkzaamheden aan het elektriciteitsnet. Ten behoeve van het verhelpen van storingen wordt 24 uur per dag, gedurende zeven dagen per week, een consignatieschema aangehouden, zodat er voortdurend twee bevoegde elektrotechnici aanwezig zijn op het industrieterrein.



Besluit

11/19

23. Onderhoud en inspectie vindt plaats aan de hand van het zogenaamde 'Inspectie Proces ELEK Electrical Engineering Moerdijk'. Het proces bestaat uit twee fasen: de definitiefase (basis voor de inspecties) en de uitvoeringsfase (daadwerkelijke uitvoering inclusief planning en opvolging). Beiden fasen kennen terugkoppelingsmomenten, zodat het proces kan worden gecontroleerd en geoptimaliseerd. Het onderhoudsprogramma en –beleid is volledig gedigitaliseerd. De systemen geven aan of er een inspectie moet worden verricht. Inspectierapportages en uitvoeringsresultaten worden in het systeem ingevoerd, waarna het systeem dit verwerkt in de verdere planning. Aanvrager heeft enkele uitdraaien uit het systeem overgelegd ten bewijze van het functioneren van dit systeem en daarmee van het onderhoudsbeleid.
24. Aanvrager hanteert een vervangingssysteem op basis van kosten en storingen. Vervanging wordt pas gepland indien de onderhoudskosten en/of het aantal storingen van een netonderdeel te hoog worden. Indien een onderdeel moet worden vervangen, wordt dit opgenomen in het systeem en overgenomen in een centrale database, waarin ook andere investeringen worden geregistreerd en verwerkt in de begrotingen.

4.2 Informatie uit openbare bronnen

25. ACM heeft aan de hand van onderzoek in openbare bronnen nog de volgende relevante feiten en omstandigheden vastgesteld in aanvulling op de gegevens uit de ontheffingaanvraag en de aanvullende informatie die bij aanvrager is opgevraagd.
26. Uit openbare informatie⁷ blijkt dat aanvrager in 1968 is gestart met de aanleg van zijn industrieterrein. In de jaren '70 heeft er uitbreiding plaatsgevonden en zijn de eerste fabrieken opgericht. In 1996 werd door Shell Nederland B.V., de holding waartoe aanvrager behoort, en BASF Operations B.V. het bedrijf Ellba C.V. opgericht, dat op het industrieterrein van aanvrager een fabriek voor de productie van styreen en propyleen exploiteert. In 1999 heeft aanvrager de productie van vinyllesters afgestoten aan Momentive Specialty Chemicals B.V., waarna in 2009 een deel van het industrieterrein werd verkocht aan het Havenschap Moerdijk, zoals hierboven is vermeld.
27. Uit informatie afkomstig uit het Handelsregister van Kamer van Koophandel blijkt, dat thans Shell Msp0 2 B.V., een volledige dochteronderneming van aanvrager, een belang heeft van 50% in Ellba C.V. BASF Operations B.V. heeft een belang van 49,02% in Ellba C.V. De resterende 0,8% berust bij Ellba B.V.

⁷ http://nl.wikipedia.org/wiki/Shell_Moerdijk en <http://www.shell.com/chemicals/aboutshell/who-we-are/our-locations/manufacturing-locations/moerdijk.html>



Besluit

5 Beoordeling van de ontheffingaanvraag

28. In dit hoofdstuk licht ACM toe hoe zij de ontheffingaanvraag heeft beoordeeld. De beoordeling valt uiteen in drie delen. Ten eerste beoordeelt ACM of er sprake is van een GDS in de zin van artikel 1, eerste lid, onderdeel aq, van de E-wet (paragraaf 5.1). Als er sprake is van een GDS, beoordeelt ACM ten tweede of aanvrager voldoet aan de eisen die aan hem zijn gesteld in artikel 15, eerste lid, van de E-wet (paragraaf 5.2). Als er sprake is van een GDS én aanvrager voldoet aan de wettelijke eisen, dan beoordeelt ACM op welke grond de ontheffing kan worden verleend (paragraaf 5.3).

5.1 Definitie van gesloten distributiesysteem

29. Bij de beoordeling of er sprake is van een GDS gelden de volgende criteria:
- a) Er is sprake van een elektriciteitsnet in de zin van artikel 1, eerste lid, onderdeel i, van de E-wet;
 - b) Het elektriciteitsnet is geen onderdeel van het landelijk hoogspanningsnet in de zin van artikel 1, eerste lid, onderdeel aq, van de E-wet;
 - c) Het elektriciteitsnet ligt binnen een geografisch afgebakende locatie, conform artikel 1, eerste lid, onderdeel aq, van de E-wet;
 - d) Er worden niet meer dan 500 niet-huishoudelijke afnemers aangesloten, conform artikel 1, eerste lid, onderdeel aq, van de E-wet.

ACM heeft deze criteria beoordeeld op basis van de bij haar bekende feiten en omstandigheden. ACM vat haar beoordeling samen aan het eind van deze paragraaf.

30. Een ontheffing voor een GDS kan alleen worden verleend als er sprake is van een elektriciteitsnet als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel i, van de E-wet. Op grond van de in hoofdstuk 4 van dit besluit beschreven feiten en omstandigheden, concludeert ACM dat er sprake is van een stelsel van verbindingen dat is aangesloten op de elektriciteitsnetten van Tennet en Enexis. ACM stelt verder vast dat op het stelsel van verbindingen drie verschillende afnemers zijn aangesloten. ACM concludeert dat er sprake is van een elektriciteitsnet in de zin van artikel 1, eerste lid, onderdeel i, van de E-wet.
31. Op grond van artikel 1, eerste lid, onderdeel aq, aanhef, van de E-wet kan geen ontheffing worden verleend voor een elektriciteitsnet dat tot het landelijk hoogspanningsnet behoort, als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel j, juncto artikel 10, eerste lid, van de E-wet. Uit de feiten en omstandigheden zoals die zijn beschreven in hoofdstuk 4 van dit besluit maakt ACM op dat het elektriciteitsnet opereert op spanningsniveaus die lager zijn dan het landelijk hoogspanningsnet. ACM concludeert hieruit dat het elektriciteitsnet geen onderdeel is van het landelijk hoogspanningsnet.



Besluit

13/19

32. Op grond van artikel 1, eerste lid, onderdeel aq, van de E-wet dient het elektriciteitsnet binnen een geografisch afgebakende industriële locatie, commerciële locatie of een locatie met gedeelde diensten te liggen. Binnen die locatie geldt een aansluitplicht voor de ontheffinghouder. Uit de feiten en omstandigheden zoals die zijn beschreven in hoofdstuk 4 van dit besluit blijkt dat de geografische afbakening van de locatie waarop het elektriciteitsnet is gelegen het industrieterrein van aanvrager aan de Chemieweg 25 te Moerdijk is, inclusief de 30 kV elektriciteitskabels die vanaf het elektriciteitsstation ter hoogte van de Zuidelijke Randweg te Moerdijk naar het industrieterrein van aanvrager lopen. Aanvrager heeft dit genoegzaam aangetoond. Op basis van de kadastrale kaart en de plattegrond waarop het elektriciteitsnet is weergegeven stelt ACM meer specifiek vast, dat het elektriciteitsnet is gelegen op of in de volgende kadastrale percelen:
- gemeente Zevenbergen, sectie A, nummers 388 en 482, alleen voor zover het de 30 kV leidingen betreft;
 - gemeente Klundert, sectie C, nummers 1704 (alleen voor zover het de 30 kV leidingen langs de Chemieweg betreft), 1742, 1743, 1903 en 1904.
- Daarnaast blijkt dat er sprake is van een industriële locatie.
33. ACM concludeert dat de aanvraag op dit punt voldoet aan de wet en definieert de geografische afbakening van de locatie waarop het elektriciteitsnet is gelegen als het industrieterrein van aanvrager aan de Chemieweg 25 te Moerdijk, inclusief de 30 kV elektriciteitskabels die vanaf het elektriciteitsstation Moerdijk ter hoogte van de Zuidelijke Randweg te Moerdijk naar het industrieterrein van aanvrager lopen, waarbij het elektriciteitsnet meer specifiek is gelegen op of in de volgende kadastrale percelen:
- gemeente Zevenbergen, sectie A, nummers 388 en 482, alleen voor zover het de 30 kV elektriciteitskabels betreft;
 - gemeente Klundert, sectie C, nummers 1704 (alleen voor zover het de 30 kV elektriciteitskabels langs de Chemieweg betreft), 1742, 1743, 1903 en 1904.
34. Om in aanmerking te komen voor een ontheffing moet aanvrager beschikken over een elektriciteitsnet waarop, blijkens artikel 1, eerste lid, onderdeel aq, sub 2 en 3, van de E-wet niet meer dan 500 niet-huishoudelijke afnemers zijn aangesloten. Uit de feiten en omstandigheden zoals die zijn beschreven in hoofdstuk 4 van dit besluit blijkt dat er drie niet-huishoudelijke afnemers en geen huishoudelijke afnemers op het elektriciteitsnet zijn aangesloten. ACM concludeert dat de aanvraag voldoet aan dit wettelijk vereiste van een GDS.
35. Uit de voorgaande randnummers blijkt dat er sprake is van een elektriciteitsnet in de zin van de E-wet, het elektriciteitsnet geen onderdeel is van het landelijk hoogspanningsnet, het elektriciteitsnet niet ligt binnen een geografisch afgebakende industriële locatie, er minder dan



Besluit

500 afnemers en geen huishoudelijke afnemers zijn aangesloten op het elektriciteitsnet. ACM stelt vast dat het elektriciteitsnet kwalificeert als een GDS.

5.2 Eisen aan aanvrager

36. Nu er sprake is van een GDS in de zin van artikel 1, eerste lid, onderdeel aq, van de E-wet, beoordeelt ACM, conform artikel 15, eerste lid, aanhef en onderdeel c, van de E-wet, of aanvrager beschikt over de eigendom van het elektriciteitsnet, geen netbeheerder is, en ook niet verbonden is met een netbeheerder in een groepsmaatschappij. ACM heeft dit beoordeeld op basis van de bij ACM bekende feiten en omstandigheden. ACM vat haar beoordeling samen aan het eind van deze paragraaf.
37. De aanhef van het eerste lid van artikel 15 van de E-wet vereist dat aanvrager beschikt over de eigendom van het GDS waarvoor hij een ontheffing aanvraagt. ACM merkt op dat het hierbij dient te gaan om de juridische eigendom van het GDS. Uit de in hoofdstuk 4 van dit besluit beschreven feiten en omstandigheden, leidt ACM af dat aanvrager beschikt over de eigendom van het GDS.
38. Aanvrager heeft afschriften van notariële aktes overgelegd, waaruit blijkt dat hij eigenaar is van de percelen die tezamen zijn industrieterrein vormen. ACM begrijpt dat aanvrager hiermee impliciet stelt door natrekking eigenaar te zijn van het GDS. Echter, artikel 5:20, eerste lid, van het BW dat bepaalt dat de eigendom van de grond tevens alles omvat wat hiermee duurzaam is verbonden, is niet van toepassing op een elektriciteitsnet. Op grond van artikel 5:20, tweede lid, van het BW behoort het elektriciteitsnet in eigendom toe aan de bevoegde aanlegger van dit net. Ingevolge artikel 155a van de Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek kan degene die zich als eigenaar van het elektriciteitsnet gedraagt, worden gezien als de bevoegde aanlegger hiervan. Blijkens de wetsgeschiedenis kan het exploiteren van een elektriciteitsnet worden gezien als het zich gedragen als eigenaar van het elektriciteitsnet. Op basis van de door aanvrager overgelegde informatie en de informatie die is ontleend aan openbare bronnen stelt ACM vast, dat aanvrager als de bevoegde aanlegger van het gastransportnet kan worden aangemerkt. ACM licht dit als volgt toe.
39. Uit openbare informatie blijkt dat aanvrager het industrieterrein inclusief fabrieken, installaties en infrastructuur vanaf 1968 heeft aangelegd en uitgebreid. Tot 1996 was aanvrager het enige bedrijf dat op het industrieterrein actief was. Sindsdien zijn uiteindelijk de installaties van twee andere rechtspersonen aangesloten op het GDS en levert aanvrager elektriciteit aan deze bedrijven. Aanvrager beschikt verder over een vergunning van het Havenbedrijf Moerdijk op grond waarvan hij is gerechtigd tot het aanleggen, hebben, gebruiken en in stand houden van de 30 kV elektriciteitsleidingen die vanaf het elektriciteitsstation Moerdijk ter hoogte van de Zuidelijke Randweg te Moerdijk naar zijn industrieterrein lopen. Uit de aanvraag en de door aanvrager overgelegde documenten blijkt voorts dat hij het elektriciteitsnet beheert en



Besluit

exploiteert. Aanvrager distribueert en levert elektriciteit aan de afnemers. Gelet hierop acht ACM het aannemelijk dat aanvrager de bevoegde aanlegger en dus de eigenaar is van het elektriciteitsnet. ACM concludeert dat aanvrager beschikt over de eigendom van het GDS.

40. Op grond van artikel 15, eerste lid, onderdeel c, van de E-wet mag aanvrager geen netbeheerder zijn en ook niet in een groepsmaatschappij met een netbeheerder verbonden zijn. Aanvrager heeft verklaard geen netbeheerder en ook niet in een groepsmaatschappij met een netbeheerder verbonden te zijn. Hij heeft dit genoegzaam aangetoond door middel van het overleggen van een uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en een notariële akte tot statutenwijziging van 21 september 2009. Uit openbare informatie blijkt dat de holding waartoe aanvrager behoort evenmin een netbeheerder is. Hiermee voldoet de aanvraag aan het criterium uit artikel 15, eerste lid, onderdeel c, van de E-wet.
41. Uit de voorgaande randnummers blijkt dat aanvrager eigenaar is van het GDS, geen netbeheerder is en niet in een groepsmaatschappij is verbonden met een netbeheerder. ACM stelt vast dat aanvrager voldoet aan de eisen in artikel 15 van de E-wet.

5.3 Ontheffingsgronden

42. Nu er sprake is van een GDS en aanvrager voldoet aan de wettelijke eisen, beoordeelt ACM ingevolge artikel 15, eerste lid, onderdelen a en b, van de E-wet of en op welke grond zij de ontheffing kan verlenen
- a) De a-grond: het bedrijfs- of productieproces van de gebruikers van het GDS is om specifieke technische of veiligheidsredenen geïntegreerd;
 - b) De b-grond: het GDS transporteert elektriciteit primair voor de eigenaar van dat systeem of de daarmee verwante bedrijven.

Aanvrager doet, zo blijkt uit de verstrekte informatie, een beroep op de b-grond. ACM heeft daarom alleen deze grond beoordeeld.

43. Om in aanmerking te komen voor een ontheffing op de b-grond dient te worden aangetoond dat het GDS elektriciteit primair transporteert voor de eigenaar van dat systeem of de daarmee verwante bedrijven. Blijkens de in hoofdstuk 4 van dit besluit beschreven feiten en omstandigheden, is er naast aanvrager één aan aanvrager verwant bedrijf aangesloten op het GDS. Dit is Ellba C.V. ACM licht dit hierna toe.
44. Blijkens informatie uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel heeft Shell Mspo 2 B.V., een volledige dochteronderneming van een aanvrager, een belang van 50% in Ellba C.V. Aanvrager kan hierdoor invloed van betekenis uitoefenen op Ellba C.V. ACM merkt Ellba C.V. daarom aan als een aan aanvrager verwant bedrijf in de zin van artikel 1, eerste lid, onderdeel k, van de E-wet.



Besluit

45. Aanvrager en het aan hem verwante bedrijf nemen meer dan 84% van de getransporteerde elektriciteit af. Uit openbare informatie blijkt bovendien dat het elektriciteitsnet oorspronkelijk alleen voor aanvrager is aangelegd en uitgebreid. Tot 1996 was aanvrager het enige bedrijf dat vanaf het industrieterrein opereerde. ACM concludeert dat aanvrager hiermee gemotiveerd heeft aangetoond dat er sprake is van een situatie als omschreven in artikel 15, eerste lid, onderdeel b, van de E-wet.
46. ACM concludeert op grond van het voorgaande dat de aanvraag voldoet aan de voorwaarden genoemd in de E-wet. Er zijn verder geen feiten en omstandigheden bekend bij ACM die, ondanks dat wordt voldaan aan de voorwaarden, aan de verlening van een ontheffing in de weg staan. ACM honoreert de aanvraag derhalve op grond van artikel 15, eerste lid, onderdeel b, van de E-wet.



Besluit

6 Dictum

47. De Autoriteit Consument en Markt besluit op grond van artikel 15, eerste lid, onderdeel b, van de Elektriciteitswet 1998 een ontheffing te verlenen van de verplichting een netbeheerder aan te wijzen aan Shell Nederland Chemie B.V. voor het gesloten distributiesysteem gelegen op zijn industrieterrein aan de Chemieweg 25 te Moerdijk, inclusief de 30 kV leidingen die vanaf het elektriciteitsstation Moerdijk ter hoogte van de Zuidelijke Randweg te Moerdijk naar het industrieterrein van aanvrager lopen, waarbij het elektriciteitsnet meer specifiek is gelegen op of in de volgende kadastrale percelen:

- gemeente Zevenbergen, sectie A, nummers 388 en 482, alleen voor zover de 30 kV elektriciteitskabels betreft;
- gemeente Klundert, sectie C, nummers 1704 (alleen voor zover het de 30 kV elektriciteitskabels langs de Chemieweg betreft), 1742, 1743, 1903 en 1904.

48. De ontheffing wordt verleend onder de volgende voorschriften:

1) Definities

Tenzij in deze voorschriften anders gedefinieerd, zijn de definities bij of krachtens de Elektriciteitswet 1998 van toepassing. In deze ontheffing en de daarop rustende voorschriften wordt verstaan onder:

- a. Dertoegang: Het recht van een afnemer op keuzevrijheid van leverancier.
- b. Switchverzoek: Het verzoek van een afnemer om van leverancier te wisselen.
- c. Beheerder van het particuliere net: Eigenaar van een gesloten distributiesysteem, waaraan krachtens artikel 15 van de Elektriciteitswet 1998 ontheffing is verleend.

2) Wijzigingen in de ontheffing

Naam- en adreswijzigingen, alle wijzigingen met betrekking tot het net zoals eigendomswisselingen of wijzigingen in het aantal afnemers en alle andere wijzigingen die van invloed kunnen zijn op deze ontheffing worden uiterlijk vier weken voorafgaand aan de wijziging onverwijld door de beheerder van het particuliere net schriftelijk aan ACM gemeld.

3) Voorwaarden en tarieven

- a. De voorwaarden en tarieven waartegen de aansluiting en het transport van elektriciteit worden uitgevoerd door de beheerder van het particuliere net worden op gepaste wijze vooraf bekendgemaakt aan de afnemers op zijn elektriciteitsnet.
- b. De beheerder van het particuliere net draagt er zorg voor dat de afnemers van zijn elektriciteitsnet te allen tijde transparante informatie kunnen verkrijgen over deze geldende tarieven en voorwaarden.



Besluit

c. Tevens draagt de beheerder van het particuliere net er zorg voor dat al zijn afnemers een overzicht ontvangen waarop de tarieven overzichtelijk en begrijpelijk zijn gespecificeerd. Hierbij wordt in elk geval onderscheid gemaakt tussen de tarieven in verband met de aansluiting, het transport van elektriciteit en systeemdiensten en indien van toepassing de tarieven voor levering.

4) Veiligheid

De beheerder van het particuliere net dient onverminderd het bepaalde in artikel 16, eerste lid, met uitzondering van onderdeel h, j en m, van de Elektriciteitswet 1998 ter waarborging van de veiligheid en de betrouwbaarheid van het elektriciteitsnet te beschikken over:

- a. een onderhoudsplan met bijbehorende onderhoudsdienst;
- b. een storingsplan met bijbehorende storingsdienst;
- c. een calamiteitenplan met betrekking tot het net en degenen die toegang hebben tot het net hierover te instrueren;
- d. een investeringsplan waarvan een vervangingsplan onderdeel is;
- e. een bedrijfsmiddelenregister, dat een beschrijving bevat van alle verbindingen, leidingen en hulpmiddelen van het net, aangeduid naar locatie, aard, type en overige relevante gegevens.

5) Derdentoegang

- a. De beheerder van een particulier net waarborgt een systeem van derdentoegang door een daadwerkelijke toegang tot zijn elektriciteitsnet voor degenen die zijn gevestigd binnen het geografisch gebied waarvoor ontheffing is verleend te bewerkstelligen, overeenkomstig de vereisten van artikel 2.7.5 van de Netcode Elektriciteit.
- b. De beheerder van een particulier net dient binnen een redelijke termijn na ontvangst van het eerste schriftelijke switchverzoek van de eerste afnemer die om derdentoegang verzoekt, alle hiervoor benodigde handelingen uit te voeren en systemen in werking te laten treden.
- c. Onder een redelijke termijn zoals bedoeld in 5b wordt een termijn van uiterlijk drie maanden vanaf de ontvangst van het schriftelijke switchverzoek verstaan, tenzij de afwijkende termijn schriftelijk is overeengekomen met de verzoeker.
- d. Volgende switchverzoeken van andere afnemers worden afgehandeld conform de termijnen en procedures van de Informatiecode Elektriciteit en Gas.

6) Kosten leverancierswissel

In het geval dat een afnemer van het elektriciteitsnet waarvoor ontheffing is verleend van leverancier wisselt, brengt de beheerder van het particuliere net voor deze switch geen kosten in rekening, behoudens voor zover de Elektriciteitswet 1998 daarin voorziet.



Besluit

7) Meetverantwoordelijkheid

De eigenaar van het particuliere net is niet verantwoordelijk voor het inrichten van de meetverantwoordelijkheid, indien dit vereist is voor het wisselen van leverancier door een afnemer van het net waarvoor ontheffing is verleend.

8) Duur ontheffing

Deze ontheffing vervalt na tien jaar vanaf het moment van bekendmaking van het besluit tot verlening van de ontheffing.

49. Van dit besluit wordt mededeling gedaan in de Staatscourant. Voorts publiceert de Autoriteit Consument en Markt dit besluit op de internetpagina van de Autoriteit Consument en Markt.

Den Haag,

Datum: 30 december 2013

Autoriteit Consument en Markt
namens deze,

w.g.

dr. F.J.H. Don
bestuurslid

Tegen dit besluit kan degene, wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, binnen zes weken na bekendmaking beroep instellen bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven, Postbus 20021, 2500 EA, 's-Gravenhage.